



በፍትህ ሚኒስቴር ለጀማሪ ዐቃቢያነ ህግ የተዘጋጀ
የሰልጠና ፀሁፍ
የምርመራና ክስ ክህሎት ለማሳደ የሚረዱ ዋናዋናነቶች
አዘጋጅ፡- አሰፋ ማሬ



መግቢያ

- በወንጀል ፍትህ ስርዓቱ ውስጥ የሁሉም ፍትህ አካላት ሚና አስፋላጊ መሆኑ አጠያያቂ አይደለም፤ በተለይም የፖሊስ፣ የፍትህ ሚኒስቴርና የፍ/ቤት ሚና ጎልቶ የሚታይ ነው።
- የወንጀል ፍትህ ስርዓቱ የሚሰጠው ጠንካራ ተቋማት መኖር በአንድ ሀገር ውጤታማ የወንጀል ፍትህ ስርዓት እንዲኖር ለማስቻል አስፈላጊ መሆኑ የማይጠራጥር ቢሆንም በወሰኑ በእውቀትና ክህሎት ብቁ የሆኑ ባለሙያዎች እንዲኖሩ ግድ ነው። የኢ.ፌ.ዲ.ሪ ፍትህ ሚኒስቴርም በየጊዜው በተቋሙ ውስጥ ላሉ ነባር ዐቃቢያን ህግ የተለያዩ ስልጠናዎች በራሱ እና ከውጭ በሚመጡ ባለሙያዎች ስልጠና እየሰጠ አቅማቸውን እንዲያሻሽሉ በማድረግ ለተገልጋዩ ውጤታማ አገልግሎት እንዲሰጥ በማድረግ ላይ ይገኛል።
- እንዲሁም በየጊዜው ኡዲስ ለሚቀጠሩ ዐቃቢያን ህግም የረጅምና አጭር ጊዜ ስልጠናዎችን በመስጠት ስለወንጀል ፍትህ ስርዓቱ በጠቅላላውና ስለተቋሙ ሚና እና አሰራር ቀድሞ ግንዛቤ የማስጨበጥ ስራ በመሰራት ላይ ይገኛል፤ ሰልጣኞች ሃላፊነታቸውን በአግባቡ ለመወጣት እንዲያግዛቸው በማሰብ ይህንን የስልጠና ፀሃፍ ተዘጋጅቷል።
- የዚህ ስልጠና አላማም ኡዲስ የተቀጠሩ ዐቃቢያን ህግ የወንጀል ምርመራ ስለወንጀል ፣ ስለወንጀል ህግ ምንነት ፣ ስለወንጀል ምርመራና ስለሚመራባቸው መርሆችና ህጎች ክህሎትን እንዲያዳቡ የሚያስችል ግንዛቤ መፍጠር ነው።



ይህ የስልጠና ፀሁፍ በሁለት ክፍል የተከፈለ ሲሆን
በመጀመሪያው ክፍል

- ✓ የወንጀል ፍትህ ስርዓት
- ✓ የወንጀል ምርመራ ምንነት
- ✓ የወንጀል ምርመራ ስለሚመራባቸው መርሆችና
የህግማዕቀፎች
- ✓ ስለተጠረጣሪ አያያዝ ፣ቃል አቀባበልና አቆያየት የምናይ
ሲሆን





ክፍል ሁለት

የዐቃቢያነህን ውሳኔ አሰጣጥ በዚህ ክፍል ውስጥ

- ✓ የዐ/ህን ገደብ አይነቶች
- ✓ ስለክስ አቀራረብ
- ✓ የወንጀል ክስ ስለሚይዛቸው ጉዳዮች
- ✓ ስለማስረጃ አቀራረብ
- ✓ በማስረጃ ዝርዝር ውስጥ ስለሚካተቱ ጉዳዮች
- ✓ ስለማስረጃ ክብደት
- ✓ ተጠርጣሪዎች ቃል በማስረጃነት ሲያያዝ ስለሚደረግ ጥንቃቄ

የመወያያ ጥያቄዎች



1. የዐ/ህግ የመዝገብ መዝጋትና መዝገብ መቋረጥ ልዩነት ምን ይመስላችኋል?
2. የምስክሮች ብዛት በማስረጃ ምዘና ወቅት ከግምት ውስጥ ይገባል ብላችሁ ታስባላችሁ?
3. በወንጀል ጉዳይ አንድ ምስክር በቂ ነው ብላችሁ ታስባላችሁ?
4. የስሚ ስሚ ማስረጃ በእኛ ሀገር ተቀባይነት ያለው ይመስላል?
5. ምስክሮች የሰጡትን ቃል እያዩ መመስከር ይቻላል?
6. ዐ/ህግ በወንጀል ህጉ አንቀፅ 29 ሊፈፀም የማይችል ወንጀል መሆኑን ሲያረጋግጥ፣ከወሰን ያለፈ አስገዳጅ ሁኔታ የወንጀል ህጉ አንቀፅ 75 እና ከወሰን ያለፈ የራስ መከላከል የወንጀል ህጉ አንቀፅ 79 ሆኖ ሲያገኘው መዝገብን መዝጋት ይቻላል ወይ?
7. በእኛ ሀገር የግለሰቦች ሙያዊ ማንነት በሚሰጡት ምስክርነት የተለየ ክብደት የሚሰጥበት አግባብ ያለ ይመስላችኋል?



የስልጠናው ዋና አላማ

ከስልጠናው በኋላ ሰልጠኖች ከላይ በተጠቀሱት ጥያቄዎች ላይ ግንዛቤ እንዲኖራቸው ማስቻል ነው





ክፍል አንድ

1. የወንጀል ፍትህ ስርዓት

1.1 ወንጀል ፍትህና የወንጀል ፍትህ ስርዓት ምንነት

የወንጀል ፍትህ ኢንሳይክሎፒዲያ ላይ የወንጀል ፍትህ የሚከተለውን ትርጉም ተሰጥቶታል

CRIMINAL JUSTICE IS THE DELIVERY OF JUSTICE TO THOSE WHO HAVE BEEN ACCUSED OF COMMITTING CRIMES

በአማረኛው ትርጉም ወንጀል ፈፅመዋል ተብለው የተጠረጠሩ ሰዎች ፍትህ የሚያገኙበት መንገድ ወይም ስርዓት ነው።

➤ የወንጀል ፍትህ የወንጀል ጉዳይን የሚያስተዳድሩ እንደ ፖሊስ/ህግ ቤት/ማረሚያ ቤት አጠቃሎ የሚይዝ ሆኖ ወንጀል ተፈፅሞ ሲገኝ እነዚህ ተቋማት የሚሰሩበትን ሂደት የሚመለከት ነው።



1.2 የወንጀል ፍትህ ስርዓት

- የወንጀል ፍትህ ስርዓት ወይም አስተዳደር /**CRIMINAL JUSTICE SYSTEM**/ የወንጀል ጉዳይን የሚያስተዳሩት አካላት ውጥ በሆነ ሁኔታ በመንቀሳቀስ የሚፈትሩት ስርዓት / **SYSTEM**/ ነው፤ ፖሊስ ፣የዐ/ህግ መ/ቤት ፣ ፍ/ቤትና ማረሚያ ቤትን ያካትታል።
- ኢንሳይክሎፒዲያ ላይ የወንጀል ፍትህ ስርዓት የሚከተለውን ትርጉም ተሰጥቶታል
- **THE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM IS A SERIES OF GOVERNMENT AGENCIES AND INSTITUTIONS. GOALS INCLUDE THE REHABILITATION OF OFFENDERS, PREVENTING OTHER CRIMES, AND MORAL SUPPORT FOR VICTIMS**

የወንጀል ፍትህ ስርዓቱ የሚጀምረው መቼ ነው?



ከወንጀል መከላከል ነው ወይስ ወንጀል ተፈፅሞ ሲገኝ ነው የሚለው በባለሞያዎች መካከል ክርክር ሲነሳ ይስተዋላል።

የወንጀል ፍትህ ስርዓቱ የሚጀምረው ከወንጀል መከላከል ነው፤

እያንዳንዱ የወንጀል ፍትህ አስተዳደር አካላት በስርዓቱ ውስጥ የመጨመሩት ሚና የራሱ የሆነ አስተዋፅኦ ያለው ሲሆን ፤

እነዚህ ተግባራት ግን **ራሳቸውን ችለው የሚቆሙ** አይደሉም፤ አንዱ የሚሰራው ስራና የሚሰራበት መንገድ በሌላኛው ስራ ላይ ቀጥተኛ የሆነ ውጤት አለው።



1.3 የወንጀል ፍትህ ስርዓቱ የመፈረሰባቸው መርሆች

❖ የህጋዊነት መርህ

የወንጀል ህግ አንቀጽ 2

❖ የወንጀል ህግ ወደ ኋላ ተመልሶ የመደሰረ ስለመሆኑ

የወንጀል ህግ አንቀጽ 5 እና ህግ መንግስቱ አንቀጽ 22

1. መርሁ ከላይ ያየው አንድ ህግ ወደ ኋላ ተመልሶ እንደመደሰረ ቢሆንም በመከተሉት ልዩ ሁኔታዎች አዲሱ ህግ ወደ ኋላ ተመልሶ ይሰራል።

2. አዲሱ ህግ ከቀድሞ ህግ በተለየ ለተከሰሱ ቅጣት የመፈቀል ሲሆን

የቀጠለ

- የቀድሞ ህግ ስራ ላይ በነበረበት ጊዜ ለተፈፀመ ወንጀል የወንጀል ክስ የማቅረብና ቅጣት ቀሪ የሚሆንበት የይርጋ ጊዜ የሚታሰበው በአዲሱ ወንጀል ህግ ነው።
- 4. በቀድሞ ህግ መሰረት የተሰጡ ፍርዶች የሚፈፀሙት በአዲሱ የወንጀል ህግ ነው።
- 5. የቀድሞ ህግ አዲሱ ህግ ከወጣ በኋላ በቀድሞ ህግ መሰረት ፍርድ በሚሰጥበት ወቅት የጥንቃቄ እርምጃዎች የሚወሰዱት በአዲሱ ህግ ነው
- 6. ስራ ላይ በነበረበት ጊዜ በተሰጠ ፍርድ ወንጀለኛን በገደብ መልቀቅና በአመክሮ መልቀቅ የሚወሰነው አዲሱ ወንጀል ህግ ያስቀመጣቸው መመዘኛዎች በመመልከት ነው

1.3.3 ለአንድ ወንጀል ድጋሜ ቅጣት ስለመከልከል

- ለአንድ ጥፋት አንድ ቅጣት መርህ አንድ ጊዜ ወደ ህግ ቀርቦ ምርመራ ተጣርቶበት ክስ ቀርቦበት በፍ/ቤት የመጨረሻ ውሳኔ በተሰጠበት ጉዳይ በድጋሜ ሊጠየቅ እንደሌለበት ክልከላ የሚያስቀምጥ መርህ ነው።
- በህግ መንግስቱ አንቀጽ 23
- በወንጀል ህጉ አንቀጽ 5/5/ላይ
- በወንጀል ህግና ስነ ስርዓት መሰረት የመጨረሻ በመሆኑ ውሳኔ ጥፋተኝነቱ በተረጋገጠበት ወይም በነፃ በተለቀቀበት ወንጀል እንደገና አይከሰስም ወይም እንደገና አይቀጥም በማለት በግልፅ ተደንግጎ ይገኛል።



1.3.4 የእኩልነት መርህ

- ❖ የእኩልነት መርህ በዋናነት ማንም ሰው በህግ ፊት እኩል መሆኑን የሚያስረዳ ነው።
- ❖ ሰዎች ያላቸውን የሚህበራዊ ኑሮ ደረጃ ፣የዘርን፣፣የብሄርን ፣የቀለም ፣የጾታ ፣ የቋንቋ፣ የሃይማኖት፣ የፖለቲካ ወይም የሌላ አስተሳሰብን የሀብትን ወይም የሌላ አቋምን ልዩነት ሳይደረግ ያለ ልዩነት የሚዳኝ መሆኑን የሚያስረዳ ነው።





የመወያየት ጥያቄ:-

- የወንጀል ህግ የመፈረሰባቸውን መርሆች ማወቅ በስራችን ላይ ምን ይጠቅማል ብለው ያስባሉ ? እነዚህን መርሆች አለመጥቀስ በስራች ላይ ምን ችግር ያስከትላል ብለው ያስባሉ?

ተወያዩ?



ክፍል ሁለት የወንጀል አፈፃፀም ደረጃዎች



- ❖ ማሰናዳት
- ❖ መከራ
- ❖ በዋና ወንጀል አድራጊነት ተከፋይ መሆን
- ❖ ማጎሳሳት
- ❖ አባሪነት
- ❖ መርዳት

እነዚህ የወንጀል አፈፃፀም ደረጃዎች በወንጀል ሀገ አንቀፅ
26፣27፣32፣36፣37ና 40 ላይ ተጠቅሰው ይገኛሉ።



ንፁህ ክፍል ሶስት

የወንጀል ምርመራ ምዝነትና የመፈረሻ ሰርዓቶች

3.1 የወንጀል ምርመራ ምዝነት

የወንጀል ፍትሕ አስተዳደሩ መነሻ በሆነው የወንጀል ምርመራ ተግባር ላይ ተሳታፊ የሆኑት ተቋማት ተቀናጅተው መሥራት ያለባቸው መሆኑ እንደተጠበቀ ሆኖ የአንደኛው ውጤታማ መሆን ለሌላኛው ተቋም ውጤታማ መሆን በጣም አስፈላጊ መሆኑ ሊታወቅ ነው።

እንዲሁም የወንጀል ምርመራ ንፁህንን ከወንጀላኞች የመለየት እና ያለአግባብ ወደ ወንጀል ፍትሕ ሥርዓቱ ተስበው እንዳይገቡ መድረግ ዋነኛ



የወንጀል ምርመራ ዋነኛ ዓላማ

የወንጀል ምርመራ ዋነኛ ዓላማ ተፈፅሟል የተባለን የወንጀል ድርጊቱ መፈፀሙን፤

❖ በማን እንደተፈፀመ፤

❖ እንዴት እንደተፈፀመ፤ ወዘተ. **ለማወቅ አግባብነት** ያላቸውን

➤ መስረጃዎች በሕግ መሠረት በማሰባሰብ፤

➤ በመያዝ፤ በመመዝገብ፤

➤ በመጥበቅ እና



የቀጠለ

- እንደአስፈላጊነቱ ትንተና በማድረግ ክስ በማዘጋጀት ተጠርጣሪውን ለትግ መቅረብ ነው።
- እንዲሁም የወንጀል ምርመራ ንፁህንን ከወንጀለኞች የመለየት እና ያለአግባብ ወደ ወንጀል ፍትሕ ሥርዓቱ ተስበው እንዳይገቡ ማድረግ ዋነኛ ዓላማ ነው። በመሆኑም በወንጀል ምርመራ ሂደት ውስጥ የመሳተፉ ባለመያዎች በእውቀትና ክህሎት ያላቸው ሊሆኑ ይገባል፤



3.2 ወንጀል ምርመራ አጀማመር

የወንጀል ምርመራ በሁለት መልኩ ሊጀመር ይችላል።

1. በግል አቤቱታ አቅራቢነት የመፈፀሙ ወንጀሎች
2. በወንጀል ክስ አቅራቢነት የመፈፀሙ ወንጀሎች

➤ መስጠታዊ መብት ነው

➤ በአንዳንድ ወንጀሎች አለመስጠታዊ ግዴታ ነው

- ለምሳሌ በወንጀል ህጉ አንቀፅ 254 በሀገሪቱ ህገ መንግስታዊ ስርዓት የመከላከያ ሀይል፣ የውስጥና የውጭ ድህንነት ወንጀል እንዲፈፀመ መሆኑን ወይም የተሞከረ መሆኑን



የቀጠለ

- በወንጀል ህጉ አንቀጽ 335 ውታደራዊ ሚስጥርን መግለፅ
- በወንጀል ህጉ አንቀጽ 443/1/ በሞት ወይም በእድሜ ልክ ፅኑ እስራት የሚሰቀጣ ወንጀል መፈፀሙን ወይም የወንጀለኛውን ማንነት እያወቀ ለሚመለከተው አካል አለማስታወቅ



3.3 የወንጀል ምርመራ የሚመራባቸው የህግ ስርዓቶች



- ❖ የኢ.ፌ.ዲ.ሪ ህገ መንግስት
- ❖ የኢ.ፌ.ዲ.ሪ የወንጀል ህጉ
- ❖ የወንጀል ስነ ስርዓት ህጉ
- ❖ የወጣው አዋጅ ቁጥር 943/08
- ❖ የፌደራል ፍ/ቤቶች ማቋቋሚያ አዋጅ 1234/13
- ❖ ሌሎች መሰረታዊና የስነ ስርዓት ድንጋጌዎች ያየዙ አዋጆች ለምሳሌ የሙስና አዋጅ ቁጥር 881/07፣ የሽብር ወንጀሎችን ለመከላከልና ለመቆጣጠር የወጣውን አዋጅ ቁጥር 1176/12 ፣ የታክስ አስተዳደር አዋጅ የመሳሰሉት የወንጀል ድንጋጌ ያላቸው አዋጆችን



3.4 የመሰረታዊ አቀራረብ፣ጥበቃና ትንተና አድራረግ

ከላይ ባሉት ክፍሎች

- ወንጀል ምንነት
 - ስለወንጀል ህግ
 - ስለወወንጀል ምርመራ ምንነት
- የወንጀል ምርመራ ስለመደመራቸው
- ስለመደመራቸው የህግ መሰረቶች በዝርዝር አይተናል



የማስረጃ ምንነት

በሀገራችን የተለያዩ መሳሪታዊና ስነሥረዓት ህጎች

ስለማስረጃ

➤ አቀራረብ

➤ አይነቶች

➤ አግባብ

➤ ተቀባይነት ወ.ዘ.ተ የመሳሰሉት ተሰባሳፊው የምናገኝ ቢሆንም ህጎቻችን ለቃሉ
ግልፅ ትርጉም አይሰጡትም

ሆኖም መዝገበ ቃላት

ማስረጃ አንድን በጭብጥነት የተያዘን ጉዳይ መኖርና አለመኖር ለውሳኔ ሰጪው
አካል ለመሳመን የሚቀርብ የሚቀርብ ማንኛውም ፍሬ ነገር ነው።



የቀጠለ

ረጅረድ ሜሪ የተባለ ሰው ደግሞ ማስረጃ ማለት አንድን ፍሬ ነገር ወይም መደምደሚያ ለመረጋገጥ ወይም ለማስተባበል የሚጠቅም ነገር ነው።

በሀገራችን አንድ ውጥ የሆነ የማስረጃ ህግ የለም

- ማስረጃ ፍሬ ነገር መኖር ወይም መደምደሚያ ለማስረጃት የሚቀርብ ነው እንጂ የህግ ጉዳይን ለማስረጃት የሚቀርብ አይደለም

Evidence is a body of facts and information showing whether a hypothesis is true or untrue



የቀጠለ



Information is defined as knowledge gained through study, communication, research, or instruction.

information is the result of analyzing and interpreting pieces of data

መረጃን ማስረጃ የሚያሰኘው በአንድ በፍ/ቤት በጭብጥነት የተያዘን ጉዳይ ስለመኖር አለመኖር ወይም፣ትክክለኛ መሆን አለመሆን የሚረዳ በመሆኑ ነው።

Evidence is information that can be used to support a hypothesis by testing it. **All evidence is information, but not all information is evidence.**



የማስረጃ አይነቶች

ፍሬ ነገርን ለማስረዳት ከምንጠቀምባቸው አንፃር

- ❖ የምስክር ማስረጃ/Testimonial Evidence/
- ❖ የሰነድ ማስረጃ/(Document Evidence)
- ❖ ገላጭ ማስረጃ/Real or Demonstrative Evidence/

ለማስረዳት ከተፈለገው ፍሬ ነገር አንጻር

- ❖ ቀጥተኛ
- ❖ ቀጥተኛ ያልሆነ በሚል ይከፈላሉ





የሚያስረዳ አግባብነትና ተቀባይነት

ሚያስረዳ ስለአንድ ጉዳይ መኖር አለመኖር የሚያስረዳ ፍሬ ነገር ነው ማለት
ማንኛው ሚያስረዳ በዘፈቀደ ይቀርባል ባለት አይደለም

የሚያስረዳ አግባብነት የሚባለው ስለአንድ ጉዳይ ስለመኖር አለመኖር ትክክለኛ
መሆን አለመሆን በጭብጥነት የተያዘውን ጉዳይ የሚያስረዳ መሆን አለበት.

Evidence is considered Relevant if it has some
value in proving a matter of fact that is significant to the
case

ሚያስረዳ ስለጉዳዩ ቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ የሚያስረዳ ሊሆን ይገባል።

የቀጠለ



- **Real evidence** include fingerprints, blood samples, DNA, a knife, a gun, and other physical objects. Real evidence is usually admitted because it tends to prove or disprove an issue of fact in a trial
- **Demonstrative evidence** can be objects, pictures, models, displays, or other devices used in a trial or hearing to support fact finder. Include photos, x-rays, videotapes, movies, sound recordings, diagrams, forensic animation, maps, drawings, graphs, animation, simulations, and models..



የማስረጃ ተቀባይነት

የማስረጃ ተቀባይነት ማስረጃው ስለጉዳዩ የሚያስረዳ መሆኑ ብቻ ሳይሆን ማስረጃው በህግ እንዳይቀርብ ያልተከለከለ መሆኑን አለበት

Admissible evidence, in a court of law, is any testimonial, documentary, or tangible evidence that may be introduced to a fact finder—usually a judge

Admissible evidence is defined as evidence that has been deemed relevant and valid in court





የቀጠለ

በወንጀል ጉዳይ የማስረጃ አግባብነት ሲባል የሚቀርቡ ማስረጃዎች ስለተፈጸሙ ወንጀል ጉዳይ

- በቀጥታ
- በተዘዋዋሪ /ቀጥተኛ ባለሀይ/

አንድ በማድረግም ሆነ ባለማድረግ ተፈጸመ ስለተባለ ወንጀል ሊያስረዱ ወይም ሊያረጋግጡ የሚችሉ ማስረጃዎች መሆን አለባቸው።

የማስረጃዎች ተቀባይነት ደግሞ ማስረጃዎች የተሰበሰቡት በህግ አግባብ ሊሆን ይገባል ስለማስረጃዎች ተቀባይነት በተመለከተ በኢ.ፌ.ዲ.ሪ ህገ መንግስቱ፣ በወንጀል ስነ ስርዓት ና በሌሎች ህጎች ላይ እናገኛለን።



የቀጠለ

- በወንጀል ምርመራ ሂደት ወንጀል ፈጸመው ወንጀል ደርጊቱን ፈፀመዋል ተብሎ ቅጣት ሊጣልበት የሚችለው ወንጀል ስለማይረጉ ማስረጃ ሲቀርብበት በመሆኑ የማስረጃ አቀራረብ፣ ጥበቃና ትንተና ትኩረት የሚሻ ጉዳይ ነው።
- የወንጀል ምርመራ ሂደት የሚቀርቡ ማስረጃዎች በዐይን ሊታዩ ከማይችሉ ረቂቅ ነገሮች በላቦራቶሪዎች ትንተና ተደርጎባቸው በማስረጃነት ከሚቀርቡ ረቂቅ ነገሮች ጀምሮ ግዙፍነት እስካላቸው ነገሮች ላይ ነው።

የቀጠለ



ማስረጃዎች በወንጀል ምርመራ ሂደት አጀማኝ በጥም አስፈላጊ መሆናቸው ከታመነ

ማስረጃዎች ሊሰጣሉ እና ሊቀረጹ የሚገባው ሕግን ተከትሎ በመሆኑ ማሰን **መርማሪዎች** እንዲሁም ሌሎች በወንጀል ምርመራ የሚሳተፉ አካላት

- ❖ ስለማስረጃዎች አይነት
- ❖ ከተፈጸመው ወንጀል ጋር ስላላቸው ግንኙነት
- ❖ ማስረጃዎች ስለሚገኙበት ቦታና ሁኔታ በሚገባ ሊያውቁ።



የመወያያ ጥያቄ፡-

1. የማስረጃ አግባብነትና ተቀባይነት ማለት ምን ማለት ነው? አግባብነት ያለው ማስረጃ ተቀባይነት ላይኖረው የሚችልበት አግባብ አለ ብለው ያስባሉ ወይ? ተወያዩ?
2. አግባብነትና ተቀባይነት ያለው ማስረጃ በወንጀል ጉዳይ ለማግኘት የወንጀል ምርመራ ላይ ከሚሳተፉ አካላት ምን ይጠባቃል ?



1.4 የተጠረጣሪ አያያዝ ፣ ቃል አቀባበልና አቆያየት

በዚህ ክፍል ውስጥ

- ❖ ስለተጠረጣሪ አያያዝ
- ❖ ቃል አቀባበልና
- ❖ አቆያየትና



4.1 የተጠረጣሪ አያያዝ

- አንድ ሰው በፖሊስ ሊያዝ የሚችለው በወንጀል ተጠርጥሮ ነው
- በመሆኑም በሚያዝተበት ወቅት የሚያገኙት ሰብዓዊ መብቶች ስላሉት የተጠረጣሪ አያያዝ በአግባቡና ህግ በሚፈቅደው አግባብ ብቻ ሊሆን ይገባል።
- ከተጠረጣሪ አያያዝ ጋር ተያያዞ አለመቀፍ **ስምምነቶች፣ የሀገራችን ህገ መንግስትና የወንጀል ስነ ስርዓት ህጎችን** አንድ ሰው በወንጀል ተጠርጥሮ ሲያዝ ሰብዓዊ ክብሩን በጠበቀ መልኩ ሊያዝ እንደሚገባው ያስቀምጣሉ።

የቀጠለ



- በአለመቀፍ የሲብልና የፖለቲካ መብቶች ስምምነት ሰነድ በአንቀፅ 10/1/ ላይ በግልፅ ተጠረጣሪዎች በሚያዙበትና ነፃነታቸውን በሚያጡበት ወቅት ሰብዓዊና ከብራቸውን በጠበቀ መልኩ መሆን እንዳለበት ተደንግጓል። በእንግሊዝኛው

Persons deprived of their liberty shall be treated with humanity and with respect for the inherent dignity of the human person.

በህገ መንግስቱም በአንቀፅ 17ና 18 ላይ ማንም ሰው ከህግ ውጭ መቻዝ እንደሌለበት እንዲሁም ኢሰብዓዊና ከብሩን ከመሃከ ኢየሆዝናቅጣት መጥበቅ እንዳለበት ተደንግጓል።



የቀጠለ

በሀገራችን ወንጀል ፈፀሟል ተብሎ በህግ የሚፈለግ **አንድ ተጠርጣሪ በ3 መልኩ ሊያዝ እንደሚችል** ከወንጀል ስነስርዓት ህጎችን መረዳት ይቻላል።

❖ **ወንጀል እየተፈፀመ እያለ እጅ ከፍንጅ ሲያዝ፣**

ወንጀሉ እየፈፀመ እጅ ከፍንጅ ከተያዘ **በፖሊስ** ወይም በሌላ **በማንኛውም ሰው ሊያዝ ይችላል።**

በወ/መ/ስ/ስ/ህ/ቁ 50 ላይ **ከሰስት ወር በማያንስ ቀላል ቅጣት** የሚያስቀጣ ቀላል ወንጀል ሲፈፀም እጅ ከፍንጅ የተያዘ ሰው ከሆነ ወዲያውኑ ሊያዝ እንደሚችል ነው የሚደነግገው ሆኖም ከአፈፃፀሙ ጋር ተያይዞ በዚህ ድንጋጌ ስር ብዙ መከራከሪያዎች ይነሳሉ፤



በፖሊስ መጥሪያ ሲያዝና

- በአንድ ሰው ላይ ወንጀል ፈፀሟል ተብሎ በተባዳ በኩል ወይም ወንጀል መፈፀሙን በሚያውቅ አካል በኩል ጥቆማ በደረሰው ወቅት እና ወንጀል ስለመፈፀሙ ምክንያት ያለው ሆኖ ሲያገኘው የተባለውን ሰው ቀርቦ እንዲጠየቅ በፀሀፍ ትዕዛዝ ሊጠራው ይችላል።

ይህን በተመሳሳተ በወ/መ/ስ/ስ/ህ/ቁ 25 ላይ ተደንግጎ እናገኘዋለን ከዚህ ጋር ተያይዞ ፖሊስ መጥሪያ ሲልክ ሁለት ነገሮች ትኩረት ሊያደርግ ይገባል

❖ በቂ ጥርጣራ ሊኖረው ይገባል

❖ በፀሀፍ ትዕዛዝ



የቀጠለ

በፍርድ ቤት በመሳሰሉ የመጋዘን ትእዛዝ የመረዳታቸው

በፖሊስ መጥሪያ ካልቀረቡ ያለፍርድ ቤት ትዕዛዝ ሊያዝ የማይችል ከሆነ
በወ/መ/ስ/ስ/ህ/ቁ 53 መሰረት በፍ/ቤት የመጋዘን ትዕዛዝ መሰረት
ይታዘዛል

ከዚህ ጋር ተያይዞ ፖሊስ የፍ/ቤት መጋዘን ከማውጣቱ ትኩረት ሊያደርግ
የመግባው

❖ በፖሊስ መጥሪያ ያልቀረበ መሆኑን

❖ ያለፍርድ ቤት ትዕዛዝ ሊያዝ የማይችል መሆኑን ማረጋገጥ ይገባዋል።

4.2 የተጠረጣሪ ቃል አቀባበል



- ስለተጠረጣሪዎች መብት በተለያዩ

❖ አለመቀፍና

ለምሳሌ ICCPR Article 9(2))

❖ አህጉር አቀፍ ኮንቬንሽን

❖ በሀገር አቀፍ ደረጃ

- በኢ.ፌ.ዲ.ሪ ህግ መንግስቱ አንቀጽ 19ና 20
- በወንጀል ስነ ስርዓት ህግ አንቀጽ 17
- በሌሎችም ህጎች ተደንግጎ ይገኛል።



የቀጠለ

አለመቀፍና ሀገር አቀፍ ህጎች መረዳት የሚቻለው ፖሊስ በወንጀል ምርመራ በሚያከናውንበት ወቅት የተጠረጣሪዎች መብቶች እንዲያጠፋሉ ጥንቃቄ መድረግ እንደሚጠበቅበት ነው።

በወንጀል ምርመራ ወቅት በምርመራ ፖሊስ ሊጠበቁ የሚገቡ መብቶችን መከከል የሚከተሉት በዋናነት ይገኙባቸዋል።

1. በወንጀል ተጠርጣሪ የተያዘ ሰው በማስገደድ ቃሉን እንዲሰጥ አለመድረግ፤

በህገ መንግሥቱ አንቀጽ 19 በማስገደድ የተገኘ ማስረጃ ተቀባይነት ሊኖረው እንደማይገባ ያሳስባል።



የቀጠለ

ከተጠረጣሪ ቃል አቀባበል ጋር ተያይዞ ያሉት የመብት ጉዳዮች በሰነድ ከፍሎ መዋት ይቻላል።

1. የመጀመሪያው ለምን እንደመጣና በምን ጉዳይ እንደተጠረጠረ በግልፅ በመግባው ቋንቋ ሊነገረው ይገባል፤ ከዚህ ጋር ተያይዞ በኢ.ፌ.ዲ.ሪ ህግ መንግስት አንቀፅ 19 ላይ ይህ መብት በግልፅ ተደንግጎ ይገኛል
2. ያለመናገር መብት ያለው መሆኑ በግልፅ ሊነገረው ይገባልና ሊያውቅ ይገባል
3. በምርመራ ወቅት የሚሰጠው ቃል በፍ/ቤት በማስረጃነት የሚቀርብበት መሆኑን ሊነገረውና ሊያውቅ ይገባል።

Miranda Rights



MIRANDA WARNING

- 1 You have the right to remain silent. 
- 2 Anything you say can and will be used against you in a court of law. 
- 3 You have the right to an attorney. 
- 4 If you cannot afford an attorney, one will be provided for you. 
- 5 Do you understand the rights I have just read to you?
With these rights in mind, do you wish to speak to me? 

Visual Content Created by ElectricLemonade.com

© www.MirandaWarning.org

4.3 የተጠረጣሪ አቆያዮች



አንድ ሰው ወንጀል ፈፀሟል ተብሎ ተጠርጥሮ ፖሊስ ቁጥጥር ስር ከዋለ የሚከናወኑት ተግባራት

- ❖ የተጠረጣሪ ቃል መቀበል
- ❖ ጊዜ ቀጠሮ ተጠይቆ ማስረጃ የሚሰጠው
- ❖ ጊዜ ቀጠሮ ካለቀ በኋላ በዋስ የሚወጡት ወይም የዋሰትና መብቱ ተከልከሎ በሚረፈደበት ሆኖ ጉዳዩን የሚከታተል ነው የሚሆነው፤

የተጠረጣሪ አቆያዮች ከሰብዓዊ መብት ጥሰት የሚያስከትል በመሆኑ በወንጀል ምርመራ ወቅት ትኩረት የሚሻ ጉዳይ ነው



የቀጠለ

ከተጠረጣሪ አቆያዮች ጋር ተያይዞ ያሉ ተግባራት ሲከናወኑ ማለትም **ጊዜ ቀጠሮ ሲጠየቅ ፣ የዋስት ሲፈቀድ እንዲሁም ዋስትና ሲከለከል**

- የሀገራችን ህገ መንግስት
- የወንጀል ህግ
- የወንጀል ስነ ስርዓት ህግ
- ሌሎች የወንጀል ድንጋጌ ያላቸውን ህጎች መሰረት ተደርጎ ነው



ስለዋስትና መብት

በወንጀል የተጠረጠረ ሰው በዋስትና መውጣት መርህ ነው የዋስ መብት ተከልክሎ ጉዳዩ ውሳኔ አስከፊያን በመረፈደ በፍትህ ሆኖ መቆየት ልዩ ሁኔታ ነው፤ በሕገ መንግሥቱ አንቀጽ 19(6) የተረጋገጠ ነው

የዋስትና መብት የመከላከል

- በወ/መ/ስ/ስ/ህ/ቁ 63/1/ በተደነገገው
- በወ/መ/ስ/ስ/ሀ/ቁ 67/ሀ//ላ/ና /ሐ/
- በሌሎች ህጎች ዋስትና በግልፅ ክልከለው ተደንግጎ ሲገኝ ለምሳሌ የመስና ስነ ስርዓት አዋጅ ቁጥር 882/08 እና የሽብር ወንጀሎች ለመከላከል የወጣው አዋጅ ቁጥር 1176/12



በፖሊስ ዋስ ስለመፈቀቅ

በወንጀል ተጠርጥሮ የተያዘ ተጠርጣሪ በፖሊስ ዋስ ስለመፈቀቅበት ሁኔታ በወንጀልኛ መቅጫ ስነ ስርዓት አንቀጥ 28 ተደንግጎ ይገኛል።

በፖሊስ ዋስ ለመፈቀቅ

- ❖ የተጠረጣሪዎች ወንጀል በፅኑ እስራት የመፈቀድ
- ❖ የተባለው ወንጀል ስለመፈቀድ ወይም የተጠረጣሪው ግለሰብ ስለመፈቀድ የመፈቀድ ሁኔታ ሲኖር



የቀጠለ

መርመሪያ በፖሊስ ዋስ ሲለቅ

1. የራስ የዋስትና ወረቀት ወይም ተጨማሪ ለዚህ ገንዘብ ዋስ የሆነውን ወረቀት በማስፈረም

2. መርመሪያ ፖሊስ በማዋሰን ዋስ ቀን፣ ቦታና ሰዓት እንዲገኝ በመወሰን ይለቀቃል

በዚህም በፖሊስ ዋስ ሲለቀቅ ተጠርጣሪው በቀጣይ ሲፈለቅ የሚቀርብ ስለመሆኑ በሚያረጋግጥ መሆኑ ይገባል።

ክፍል ሁለት



የዐቃቢህግ ውሳኔ አሰጣጥ

በወንጀል ምርመራ ወቅት ዐቃቢያነ ህግ በየደረጃው የተለያዩ ትዕዛዝና ውሳኔዎች የሚሰጡ ሲሆን፤ በዋናነት ዐ/ህግ በወንጀል ምርመራ መዝገብ የሚሰጣቸው ውሳኔዎች

- ✓ ክስ
- ✓ የክስ አያስቀርብም
- ✓ ምርመራ ይጀመር/አይጀምር ትዕዛዝ
- ✓ መመሪያ
- ✓ ሌሎች ትዕዛዞች/ለምሳሌ ከተጠርጠሪ አያያዝ፣ኤግዚሺትና ማስረጃ አሰባሰብ ጋር የተያያዙ/

የክስ አያስቀርብም ውሳኔዎች



የምርመራ መዝገብ ሚቋረጥ VS መዝጋት

- በወ/መ/ስ/ስ/ህ/ቁ 42/1/ሀ/ለ/ሐ/
- በወ/መ/ስ/ስ/ህ/ቁ 39
- 1. ተጠርጣሪ ሲሞት
- 2. ከ9ዓመት በታች ሲሆን
- 3. አሚኒቲ ሲኖረው
- በአዋጅ ቁጥር 943/08
- በወንጀል ህጉ 23/2/፣75፣78፣29

የክስ አቀራረብ



በመርህ ደረጃ አንድ ወንጀል አድርጓል የተባለ ተጠርጣሪ በፈፀመው ወንጀል ቅጣት የሚጣልበት በዐ/ህግ ክስ ሲቀርብበት ብቻ ነው፤

ሆኖም በልዩ ሁኔታ 1. በደንብ መተላለፍ ወንጀሎች

2. በወንጀል ህጉ አንቀፅ 114 በተቀመጠው አግባብ ክስ

ሳይቀርብበት ሊቀጣ እንደሚችል በወ/መ/ስ/ስ/ህጉ ተደንጎ እናገኛለን።

ለምሳሌ፡- የወንጀል ህጉ 539/2/፣525/2/ሠ/፣ 671/2/

3. በችሎት መድፈር/ፍርድ ቤትን መድፍር/

የወንጀል ህጉ አንቀፅ 448

4. በወመ/ስ/ስ/ህ/ቁ 113/2/ መሰረት የሚታዩ ጉዳዮች ሲገጥሙ



የወንጀል ክስ የሚይዛቸው ፍሬ ነገሮች

- የሚያየውን ፍ/ቤትና የሚገኝበትን ቦታ
- ከሰሽ
- የተከሰሽ/ሾች/ ሙሉ ስምና አድራሻ
- ወንጀሉ/የተላለፈውን ድንጋጌ/
- የወንጀሉ ዝርዝር
- ክሱን ያዘጋጀው ባለሙያ
- የማስረጃዝርዝር
- የተከሰሽ ሁኔታ/በዋስ የወጣ ወይም በአስር ላይ የሚገኝ ስለመሆኑ
- ክሱ የቀረበበት ስነ ስርዓት/በመደበኛ ወይም በተፋጠነ ስርዓት



የማስረጃዝርዝር ውስጥ የሚካተቱ ጉዳዮች

ከዚህ በታች የተዘረዘሩትና በአንድ የወንጀል ክስ ውስጥ ሊካተቱ የሚችሉት ጉዳዮች እንደየወንጀል አይነቶቹና በመዝገቡ ላይ እንደሚቀርበው ማስረጃ ሚወሰኑ ናቸው

1. የሰው

- ✓ ቀጥተኛ
- ✓ አካባቢዊ
- ✓ የደረጃ
- ✓ የምሪት
- ✓ የስሜ ስሜ
- ✓ የሙያ

የቀጠለ



❖. የሰነድ

እንደየወንጀሉ አይነት ስለጉዳዩ በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ ሊስረዱ የሚችሉ

ለምሳሌ:- 1. በመስና ወንጀል /የተለያዩ ሰነዶች

2. በአካል ጉዳት ማድረስ/ የህክምና ማስረጃ/

3. በኢኮኖሚ ወንጀሎች/ ያለፍቀድ መስራት ጋር ቱይዞ በተጠረጠረ ግለሰብ ላይ ፍቃድ የሌለው መሆኑንና ስራው ፍቃድ ሚያስፈልገው ቢሆን ይህንን የሚያስረዳ

4. የተጠርጣሪዎች በወ/መ/ስ/ስ/ህ/ቁ 35 መሰረት የተሠጠ ቃል

5. የቴክኒክ ማስረጃ



የቀጠለ

❖ ገላጭ/የፎቶ፤ የተንቀሳቃሽ ምስል ወይም ራሱ የወንጀል ፍሬ ነገር ገላጭ ሊሆን ይችላል፤

❖ ኤግዚሼት

✓ ወንጀሉ የተፈፀመበት

✓ ወንጀል ለመፈፀም ያገለገለ መሳሪያ

✓ የወንጀል ፍሬ ነገር

ኤግዚሼት አያያዝ፣ አወሳሰንና አቆያት በኤግዚሼት ማንዋሉ አግባብ መወሰን ይገባል፡



የማስረጃ ክብደት

ዐ/ህግ በወንጀል ክርክር ወቅት በሚቀርባቸው ማስረጃዎች ከጥርጣሬ በፀዳ ሙልኩ ተጠርጣሪ የወንጀል ድርጊቱን የፈፀመ ስለመሆኑ እርግጠኛ ሆኖ ነው ክስ ሊቀርብ የሚችለው፤ በሚቀርባቸው ማስረጃ ላይ ጥርጣሬ ሊፈጠር አይገባም/PROSECUTOR MUST AVOID DOUBT

AVOID DOUBT VS CREATING DOUBT



የቀጠለ

በወንጀል ምርመራና በክስ እንዲሁም በክርክር ወቅት እነዚህ ሁለት መርሆች በጣም ወሳኝ ናቸው፡፡

- ✓ የመጀመሪያው ለከሳሽ ዐቃቤ ህግ ሲሆን 2ኛው ለተጠርጣሪ የተቀመጡ ግዴታዎች ናቸው፤
- ✓ ዐ/ህግ በማስረጃዎቹ ተጠርጣሪው ወንጀሉን ስለመፈፀመ ጥርጣሬ ሊኖረው አይገባም
- ✓ ተጠርጣሪ ደግሞ ወንጀሊን ስላለመፈፀመ በዐ/ህግ ማስረጃዎች ላይ ወይም ራሱ በሚያቀርበው ማስረጃ ጥርጣሬ መፍጠር ብቻ መፍጠር ይጠበቅበታል፤



የተጠናታዊ ያል በማስረጃነት ሊያያዝ ስለመረጃ ጥንቃቄ

1. ተጠናታዊ መብቱ ተነግሮ በነፃ ፈቃዱ የሰጠ ስለመሆኑ ማረጋገጥ
2. መሆኑ በመሆኑ እያመነ ስለመሆኑ ማረጋገጥ
3. የደረጃ ምስክር ስለመኖሩ ማረጋገጥ
4. እራሱን መከላከል ስለመሆኑ ማረጋገጥ

ለምሳሌ:- በጦር መሳሪያ የተጠረጠረ ሰው በወ/መስ//ስ/ህ/ቁ 27/2/ና
ለፖሊስና ለመርማሪ ያል ሲሰጥ መሳሪያውን ይዠቅጣሉ ግን የአደራ ነው
ከያዝኩትም ረጅም ጊዜው ነው በመያዜ ጥፋተኛ ነኝ ቢል፤ ይህ ተጠርጣሪ
አምኗል ብሎ በማስረጃነት ሊያያዝ ይገባል ወይ?



አመሰግናለሁ